

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2004

הצעת חוק חופש המידע (תיקון – מידע על נגישות), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 2
1. בחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "ממונה" יבוא :
- "נגישות" – כמשמעותה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998² וכמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה–1965³."
- הוספת סעיף 6ב
2. אחרי סעיף 6א לחוק העיקרי יבוא :
- "מידע על נגישות 6ב. (א) רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור כל מידע שיש ברשותה לגבי נגישות מבנים, שירותים ומוצרים שהיא אחראית להנגשתם, באתר האינטרנט של הרשות הציבורית ובדרכים נוספות שיקבע שר המשפטים.
- (ב) הוראות סעיפים 9 ו-13 יחולו, בשינויים המחויבים, על העמדת המידע לעיון הציבור לפי סעיף זה."
- תיקון סעיף 9
3. בסעיף 9(ב)(6) לחוק העיקרי, אחרי פסקת משנה (ב) יבוא :
- "(ג) מידע לגבי נגישות מבנים, שירותים ומוצרים שהרשות אחראית להנגשתם."
- תיקון סעיף 10
4. בסעיף 10 לחוק העיקרי, אחרי "או בטיחותו" יבוא "הצורך במתן מענה לצרכי הנגישות של אנשים עם מוגבלות".

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

דברי הסבר

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד האדם וחירותו. מכוח זאת, נחקקו בישראל חיקוקים שונים שמטרתם להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו, על פי רצונו והעדפותיו, והכל בהתאם להוראות כל דין. כדי להגשים תכלית זו, יש צורך משמעותי להביא לידיעת האדם עם מוגבלות היכן נמצאים האתרים או השירותים שהם נגישים לו, והיכן לא. בעזרת המידע יוכל האדם עם המוגבלות לדעת איפה המקומות הנגישים עבורו ולתכנן את צעדיו בהתאם, וכך תימנע ממנו הפגיעה הכרוכה בהגעה למקום שאינו נגיש עבורו. בנוסף, ככל שמדובר ברשויות שעליהם חל חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק חופש המידע), העמדת המידע לרשות הציבור נובעת גם ממעמדם הציבורי של אותם גופים.

בנוסף לתכליות האמורות, הדעת נותנת שמתן פומבי לפעולות ההנגשה שביצעה הרשות השלטונית, ימנע או יצמצם את הפרת חוקי הנגישות ויוביל להגברת האכיפה והציות לחוק, שכן כעת מחדליה של הרשות הציבורית יהיו חשופים לביקורת הציבור.

עיון בחוק חופש המידע מעלה שחובה אקטיבית להצגת מידע קבועה ביחס למידע הנוגע לאיכות הסביבה. הצעה זו נועדה לקבוע חובה דומה גם בתחום זכויות אנשים עם מוגבלות.

סעיף 1 חובות ההנגשה מאוגדות בשני חוקים עיקריים, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 והוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. הוראות ההנגשה, שהצגתן נדרשת, הן לפי חוקים אלו.

סעיף 2 סעיף זה קובע שרשות ציבורית הכפופה לחוק חופש המידע תעמיד כל מידע שברשותה לגבי נגישות מבנים, שירותים ומוצרים שהיא אחראית להנגשתם, באתר האינטרנט שלה. בסמכות שר המשפטים לקבוע דרכים נוספות להצגת המידע, למשל עלונים במקומות בהם ניתנים שירותים לציבור. הגילוי לפי סעיף זה כפוף לעקרונות הכללים של הוראות חוק חופש המידע, כאמור בסעיפים 9 ו-13 לחוק חופש המידע. יצוין שהוראה דומה קבועה לגבי מידע הנוגע לאיכות הסביבה.

סעיף 3 הסייג הקבוע בסעיף 9(ב) (6) לחוק חופש המידע, לפיו אין חובה לגלות מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי, שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם, שגילוי עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי, אינו חל לגבי מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה או לגבי תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד. מהשיקולים האמורים מוצע להחריג באופן דומה גם מידע הנוגע לנגישות.

סעיף 4 בסעיף 10 לחוק חופש המידע מוצגים שיקולים שעל הרשות הציבורית לשקול בעת בחינת בקשה לקבל מידע מכוח החוק. מוצע, מהנימוקים שתוארו, שהרשות תשקול גם את הצורך במתן מענה לצורכי הנגישות של אנשים עם מוגבלות. יצוין שהוראה דומה קבועה גם לעניין הגנת הסביבה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אחי עטייה (פ/24/860).

הצעת החוק זהה לפ/24/860 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)